

Einheiten und Geldwäscheprävention

Kreditnehmer-/Betreuungseinheiten, wirtschaftlich Berechtigter und Sorgfaltspflichten nach GwG

Mehrere Firmenkunden eines Inhabers sind oft mehr als Einzelengagements – aufsichtsrechtlich können sie eine Kreditnehmereinheit bilden, und hinter jeder juristischen Person steht ein wirtschaftlich Berechtigter, der identifiziert werden muss. In diesem Modul lernen Sie, Beteiligungsstrukturen zu lesen, Einheiten regelkonform zu bilden, den wirtschaftlich Berechtigten über Beteiligungsketten zu ermitteln und Verdachtsmomente nach GwG zu erkennen und richtig zu eskalieren – ohne selbst Entscheidungen zu treffen,

KOMPETENZFELD	KOMPETENZSTUFE	DAUER	VERSION
K-A06 Neugeschäft & gesetzliche Sorgfaltspflichten	Teilnehmende Assistenz	90 Min.	v0.1

Inhalt

Benötigte Materialien	3
Detaillierter Ablaufplan (Präsenz 90 Minuten)	3
Moderationshinweise	5
Erwartete Teilnehmerreaktionen	6
Feedbackbogen (Kirkpatrick Level 1: Reaktion)	7
Wissenstest (Kirkpatrick Level 2: Lernen)	9
Beobachtungskriterien für Führungskräfte (Kirkpatrick Level 3: Verhalten)	10
Anhang A: Musterlösungen & Trainer-Hinweise	13

Benötigte Materialien

- Beteiligungsstruktur „Muster Holding GmbH“ (Fallbeschreibung aus Sec 4, ausgedruckt oder digital, 1 Set je TN): Praxisfall mit fünf Gesellschaften und zwei natürlichen Personen
- Arbeitsblätter AB-1 bis AB-5 (ausgedruckt, 1 Set je TN)
- Flipchart oder Whiteboard mit vorbereiteter Organigramm-Skizze: Muster-Beteiligungsstruktur (Kästchen + Pfeile mit %-Angaben), bereit zur schrittweisen Ergänzung
- Moderationskarten (2 Farben: grün = in Kreditnehmereinheit einbeziehen, rot = nicht einbeziehen / offen) für Phase 3
- Taschenrechner (je 2 TN einen), für Durchrechnungs-Übung AB-2
- Optional: Folie oder Bildschirmdarstellung der Ermittlungsschritte wB (Tabelle aus Sec 4)
- Optional: Ausdruck § 3 Abs. 2 GwG und § 19 Abs. 2 KWG (Gesetzestexte einheitlich aus dem Bundesgesetzblatt / dejure.org)

Detaillierter Ablaufplan (Präsenz 90 Minuten)

Zeit	Phase	Inhalt	Methode
00:00–00:05	Begrüßung & Orientierung	Tagesziel: „Nach 90 Minuten lesen Sie eine Beteiligungsstruktur, bilden die Kreditnehmereinheit und ermitteln den wirtschaftlich Berechtigten – und wissen, was zu tun ist, wenn Ihnen etwas verdächtig vorkommt.“ Kurze Ankündigungsfolie / Tagesstruktur zeigen.	Plenum
00:05–00:20	Theorie-Input 1: Kreditnehmereinheit	§ 19 Abs. 2 KWG: Zwei Tatbestände (Beherrschung, wirtschaftliche Abhängigkeit). Großkredit Art. 392 CRR: „10 % der anrechenbaren Eigenmittel.“ Abgrenzung Betreuungseinheit. Organigramm am Flipchart schrittweise aufbauen. Aktivierende Frage: „Was passiert, wenn wir eine Beteiligungsgesellschaft vergessen?“	Kurzvortrag + Flipchart-Entwicklung

Zeit	Phase	Inhalt	Methode
00:20–00:30	Theorie-Input 2: Wirtschaftlich Berechtigter	§ 3 Abs. 2 GwG: Schwelle > 25 %, Durchrechnen von Ketten. Fiktiver wB. Transparenzregister: Abgleichpflicht, Unstimmigkeitsmeldung § 23a GwG. Kurz-Beispiel Kette an der Tafel vorrechnen (z. B. $80\% \times 70\% = 56\%$).	Kurzvortrag + Rechenbeispiel
00:30–00:40	Theorie-Input 3: Geldwäscheprävention	Typische Verdachtsmomente im Innendienst. Eskalationsweg: Geldwäschebeauftragter → FIU (§ 43 GwG). Tipping-off-Verbot § 47 GwG. Betonung: Die Assistenz erkennt und meldet – sie entscheidet nicht.	Kurzvortrag + Plenum-Frage
00:40–00:45	Fallübergabe	Vorstellen des Praxisfalls „Muster Holding GmbH“: Organigramm zeigen, Kenndaten kurz nennen. Aufgaben AB-1 und AB-2 erläutern.	Plenum
00:45–01:00	AB-1 & AB-2 Einzelarbeit	TN bilden die Kreditnehmereinheit (AB-1) und ermitteln den wB (AB-2) selbstständig. Taschenrechner bereitstellen. Trainer geht durch den Raum, gibt keine Lösungshinweise, beobachtet Rechenwege.	Einzelarbeit
01:00–01:10	Plenumsbesprechung AB-1/AB-2	Ergebnisse vorstellen. Moderationskarten einsetzen: Wer kommt in die Einheit – wer nicht? Kernpunkt herausarbeiten: Muster Spedition GmbH steht unter zwei Einbeziehungsgründen. Rechnungsweg Kette wB gemeinsam vorführen.	Moderierte Diskussion
01:10–01:20	AB-3 & AB-4	AB-3: Kreditnehmereinheit vs. Betreuungseinheit zuordnen (3 Min. Einzelarbeit, dann Abgleich im Plenum). AB-4: Verdachtsszenarien A und B analysieren (5 Min. Partnerarbeit), dann Auflösung. Tipping-off-Verbot an Szenario A explizit herausarbeiten.	Einzel-/Partnerarbeit + Plenum

Zeit	Phase	Inhalt	Methode
01:20–01:25	Prüfkarte AB-5 & Transfer	Prüfkarte AB-5 als Werkzeug vorstellen. Transferaufgabe (Sec 5.1) ankündigen. Reflexionsfrage 3 aus Sec 4 kurz im Plenum besprechen.	Plenum
01:25–01:30	Abschluss	Kernbotschaften zusammenfassen (3 Punkte: Einheit bilden, wB ermitteln, Verdacht melden). Evaluation aussteilen (Sec 6). Hinweis: VA11 schließt Kompetenzfeld K-A06 ab.	Plenum

Trainer-Hinweis Zeitpuffer: Falls die Plenumsbesprechung AB-1/AB-2 über 10 Minuten dauert (häufig bei der Frage zur Muster Spedition GmbH mit zwei Einbeziehungsgründen), AB-3 als Einzelarbeit zu Hause vergeben. Die 5 Minuten Puffer liegen in der Abschlussphase und der Reflexionsfrage. AB-4 immer im Präsenz-Plenum besprechen – das Tipping-off-Verbot muss durch Diskussion, nicht durch Selbstlesen, verankert werden.

Erweiterter Zeitpuffer-Hinweis (kumulative Verschiebung): Die drei Theorie-Input-Phasen ziehen im Regelfall je 3–4 Folgefragen auf sich (Zuständigkeit, Verantwortung, Transparenzregister, Eigenmittel). Realistisch dauern TI-1 bis TI-3 zusammen 40–45 Minuten statt geplanter 35 Minuten – das ist bereits die gesamte Pufferreserve. Empfehlung: Wenn nach TI-3 (Minute 42–45) noch nicht in der Fallübergabe, AB-3 fest als Hausaufgabe einplanen. AB-4 muss immer im Präsenz-Plenum besprochen werden (Tipping-off-Verbot verankert sich nur durch gemeinsame Diskussion); AB-3 ist als Einzelarbeit zu Hause ohne Qualitätsverlust vertretbar.

Moderationshinweise

Einstiegsfrage (vor Theorie-Input 1): „Stellen Sie sich vor: Ein Kunde hat drei GmbHs. Eine davon beantragt heute einen Kredit. Müssen Sie die anderen zwei berücksichtigen?“ Antworten stichwortartig notieren. Am Ende von AB-1/AB-2 aufgreifen: Was hat der Fall gezeigt?

Organigramm schrittweise aufbauen: Nicht das vollständige Beteiligungsschema von Beginn an zeigen. Erst Georg Muster → Holding, dann Holding → Transport, dann Logistik, dann Spedition mit zwei Anteilseignern. Dieser Aufbau lässt die Lernenden die Komplexität erleben – und zeigt, dass die zweite Einbeziehungsgrundlage (wirtschaftliche Abhängigkeit Spedition → Logistik) erst sichtbar wird, wenn man das Gesamtbild hat.

Tatbestand wirtschaftliche Abhängigkeit: Besonderes Augenmerk auf die Speditions-GmbH: 80 % des Umsatzes aus einer Gruppe – das ist wirtschaftliche Abhängigkeit im Sinne des § 19 Abs. 2 KWG^{Q032}, auch wenn die Beteiligung der Holding nur 40 % beträgt. Dieser Punkt wird von TN häufig

unterschätzt. Kernbotschaft: „Nicht nur die Prozentzahlen zählen – auch die wirtschaftlichen Verflechtungen.“

Tipping-off-Verbot: Szenario A in AB-4 bietet die Gelegenheit, auf eine typische Praxisfalle hinzuweisen: Die TN werden von Kunden häufig direkt angesprochen und könnten aus Freundlichkeit oder Unsicherheit einen Hinweis geben. Eindeutige Botschaft: § 47 GwG ^{Q212} ist kein Ermessen, sondern ein Verbot mit strafrechtlicher Relevanz. Empfohlene Formulierung für TN: „Ich habe Ihre Anfrage zur Kenntnis genommen und werde die notwendigen Schritte einleiten“ – nicht mehr.

Abgrenzung Einheit/Betreuungseinheit: In AB-3 häufige Verwechslung bei der Aussage „Die Marktfolge überprüft die korrekte Bildung dieser Einheit.“ Klärung: Das gilt nur für die Kreditnehmereinheit (aufsichtsrechtlich), nicht für die Betreuungseinheit (intern, keine Prüfpflicht der Marktfolge).

Hausindividuelle agree-Abbildung: Vor dem Seminar mit der Marktfolge klären, wie Kreditnehmereinheit und Betreuungseinheit im hausinternen agree-System benannt sind. Diese konkrete Bezeichnung gehört in den Theorie-Input 1 – allgemeine Beschreibungen reichen für den Alltag nicht aus.

Erwartete Teilnehmerreaktionen

Situation	Typische Reaktion	Empfohlener Umgang
Sandra Muster in die Einheit einbeziehen?	„Sie ist doch nicht mit Georg Muster verheiratet, das reicht nicht“ oder „Sie hält 60 % – aber das ist doch eine andere Familie“	Darauf hinweisen: § 19 Abs. 2 KWG ^{Q032} fragt nicht nach familiären Verhältnissen, sondern nach Beherrschung. 60 % Anteil = Beherrschung. Ehebeziehung ist kein Tatbestandsmerkmal.
Muster Spedition GmbH: nur Beherrschung durch Sandra oder auch wirtschaftliche Abhängigkeit?	Verwechslung der zwei Tatbestände, nur einer wird benannt	Beide Gründe explizit herausarbeiten: Die Spedition-GmbH steht unter zwei Einbeziehungsgründen gleichzeitig. Das stärkt die Einbeziehungspflicht, ändert aber nicht das Ergebnis.
Frage: „Muss ich bei jedem Neukunden das Transparenzregister prüfen?“	Unsicherheit über Reichweite	Antwort: Ja, bei jeder neuen Geschäftsbeziehung mit einer juristischen Person oder eingetragenen Vereinigung – das ist § 11 Abs. 5 GwG ^{Q212} und BaFin AuA ^{Q214} . Die Prüfung muss dokumentiert werden.
Szenario B AB-4: „Darf ich die Stammdaten erst gar nicht annehmen?“	Unsicherheit über Handlungsspielraum	Klarstellung: Die Assistenz nimmt den Beschluss an und gibt ihn weiter – aber verändert die Stammdaten nicht ohne Rücksprache mit dem Geldwäschebeauftragten. Kein Einbehalten, kein einseitiges Handeln.

Situation	Typische Reaktion	Empfohlener Umgang
„Was passiert, wenn ich einen Verdacht melde und es stellt sich heraus, dass der Kunde völlig in Ordnung ist?“	Angst vor Konsequenzen oder Kundenverärgerung	Beruhigung: Wer gutgläubig einen Verdacht meldet, ist gesetzlich geschützt (§ 48 GwG ^{Q212} ; kein Verstoß gegen Verschwiegenheitspflichten, keine zivilrechtliche Haftung). Der Geldwäschebeauftragte prüft und entscheidet – die Assistenz ist durch die Meldung aus der Verantwortung.
Frage: „Muss ich immer den Taschenrechner nehmen oder kann ich schätzen?“	Unsicherheit bei Kettenrechnung	In der Praxis: immer ausrechnen und dokumentieren. Schätzung ist kein Nachweis. Erinnerung: $80\% \times 60\% = 48\%$ – gut über der 25 %-Schwelle, aber die Rechnung muss nachvollziehbar sein.
Zuständigkeits-Einwand Geldwäsche (meist ganz zu Beginn)	„Das ist doch Aufgabe der Compliance-Abteilung – was soll ich als Assistentin damit?“	Klare Zweiteilung: (1) Der Geldwäschebeauftragte entscheidet und meldet – das stimmt. (2) Aber er bekommt nur, was ihm jemand meldet. Die Assistenz ist der erste Kontaktpunkt im Innendienst – noch vor Berater und Compliance. „Erkennen und eskalieren“ ist kein Ermessen, sondern Pflicht nach GwG. Dann Brücke zu Theorie-Input 3 ankündigen.

Feedbackbogen (Kirkpatrick Level 1: Reaktion)

Modul VA11 · Einheiten und Geldwäscheprävention · FKB Campus

Bitte bewerten Sie die folgenden Aussagen auf einer Skala von 1 (trifft nicht zu) bis 5 (trifft voll zu). Ihre Angaben sind anonym und helfen dabei, das Modul weiterzuentwickeln.

Nr.	Aussage	1	2	3	4	5
1	Die Inhalte dieses Moduls sind für meinen Berufsalltag im Innendienst relevant.					

Nr.	Aussage	1	2	3	4	5
2	Der Praxisfall „Muster Holding GmbH“ hat mir geholfen, die Kreditnehmerin zu verstehen.					
3	Die Unterscheidung zwischen Kreditnehmerin und Betreuungseinheit wurde klar erklärt.					
4	Die Ermittlung des wirtschaftlich Berechtigten über Beteiligungsketten war nachvollziehbar.					
5	Die Szenarien zur Geldwäscheprävention (AB-4) haben mich auf realistische Situationen vorbereitet.					
6	Das Tipping-off-Verbot und seine Konsequenzen wurden verständlich erklärt.					
7	Die Erklärungen des Trainers / der Trainerin waren klar und verständlich.					

Nr.	Aussage	1	2	3	4	5
8	Ich würde dieses Modul einer Kollegin oder einem Kollegen empfehlen.					

Was hat besonders gut gefallen?

Was sollte verbessert werden?

Wissenstest (Kirkpatrick Level 2: Lernen)

Zeitvorgabe: ca. 10 Minuten · ohne Hilfsmittel

Frage 1: Welche Aussage zur Kreditnehmereinheit nach § 19 Abs. 2 KWG ist korrekt?

- a) Sie entspricht der Betreuungseinheit des Beraters und hat dieselbe Rechtsgrundlage.
- b) Sie fasst wirtschaftlich verbundene Kreditnehmer zusammen, um Klumpenrisiken zu erfassen und die Großkreditprüfung zu ermöglichen.
- c) Sie gilt nur für Kreditnehmer, die mehr als 50 % gegenseitige Beteiligungen halten.
- d) Sie wird ausschließlich von der Marktfolge gebildet und ist für den Innendienst ohne Bedeutung.

Frage 2: Ab welcher Schwelle gilt eine natürliche Person als wirtschaftlich Berechtigter nach § 3 Abs. 2 GwG?

- a) Direkte oder indirekte Beteiligung von mehr als 10 %
- b) Direkte oder indirekte Beteiligung von mehr als 25 %
- c) Mehrheit der Stimmrechte ab 50 %
- d) Die Schwelle liegt bei 33 % gemäß GmbH-Gesetz

Frage 3: Person A hält 70 % an Gesellschaft B, die wiederum 40 % an Gesellschaft C hält. Wie hoch ist die durchgerechnete mittelbare Beteiligung von A an C?

Ergebnis: _____ % | Ist A wirtschaftlich Berechtigter von C? Ja / Nein – Begründung:

Frage 4: Erläutern Sie in zwei bis drei Sätzen den Unterschied zwischen Kreditnehmereinheit und Betreuungseinheit. Nennen Sie je einen konkreten Unterschied in Bezug auf Rechtsgrundlage und Rechtsfolge.

Frage 5: Im Firmenkunden-Innendienst bemerken Sie, dass auf ein neu eröffnetes Geschäftskonto innerhalb von drei Tagen fünf Bareinzahlungen à 9.800 EUR eingehen. Welche zwei Schritte sind unmittelbar richtig?

- _____
- _____

Darf die Assistenz den Kunden auf diesen Sachverhalt ansprechen? _____ – Begründung:

Frage 6: Nennen Sie zwei Situationen, in denen ein fiktiver wirtschaftlich Berechtigter anzusetzen ist, und beschreiben Sie, wer dann als fiktiver wB gilt.

- _____
- _____

Fiktiver wB ist in diesen Fällen: _____

Trainer-Hinweis (Musterlösungen):

F1: b | F2: b | F3: $70\% \times 40\% = 28\%$ – Ja, A ist wirtschaftlich Berechtigter von C, da $28\% > 25\%$ (§ 3 Abs. 2 GwG^{Q212}) | F4: Die Kreditnehmereinheit hat ihre Rechtsgrundlage in § 19 Abs. 2 KWG^{Q032} und löst Melde- und Beschlusspflichten aus (Art. 392 ff. CRR^{Q034}); die Betreuungseinheit ist ein internes Organisationsinstrument ohne gesetzliche Grundlage und ohne aufsichtsrechtliche Rechtsfolgen. | F5: (1) Vorgang schriftlich dokumentieren (Datum, Beträge, Herkunftsangabe des Kunden), nichts am Ablauf ändern; (2) unverzüglich den Geldwäschebeauftragten informieren. Den Kunden ansprechen: Nein – Tipping-off-Verbot § 47 GwG^{Q212}, keine Ausnahme auch bei gut gemeintem Hinweis. | F6: Akzeptable Antworten: (1) Breit gestreuter Anteilsbesitz, keine natürliche Person erreicht die $> 25\%$ -Schwelle; (2) trotz aller Ermittlungsschritte kein wirtschaftlich Berechtigter identifizierbar. Fiktiver wB ist jeweils der gesetzliche Vertreter (Geschäftsführer, Vorstand) – § 3 Abs. 2 Satz 5 GwG^{Q212}; Dokumentation des Ermittlungswegs ist verpflichtend.

Beobachtungskriterien für Führungskräfte (Kirkpatrick Level 3: Verhalten)

Beobachtungszeitraum: 4 Wochen nach Seminarteilnahme

Nr.	Verhaltensanker	nie	gelegentlich	regelmäßig
V-1	Bei Neugeschäftsvorgängen mit juristischen Personen wird die Beteiligungsstruktur vollständig dokumentiert (Organigramm oder Textdarstellung) und eine Kreditnehmereinheit nach § 19 Abs. 2 KWG geprüft.			
V-2	Der wirtschaftlich Berechtigte wird über alle Beteiligungsstufen ermittelt, das Ergebnis (inkl. Rechenweg) dokumentiert und mit dem Transparenzregister abgeglichen (§ 11 Abs. 5 GwG).			
V-3	Unstimmigkeiten zwischen eigenen Erkenntnissen und dem Transparenzregistereintrag werden erkannt, dokumentiert und an den Geldwäschebeauftragten weitergegeben (§ 23a GwG).			
V-4	Wahrgenommene Verdachtsmomente (ungewöhnliche Transaktionen, inkonsistente Angaben, verdächtige Eigentümerveränderungen) werden unverzüglich schriftlich festgehalten und dem Geldwäschebeauftragten gemeldet – ohne eigenmächtige Entscheidung oder Kundenansprache.			

Nr.	Verhaltensanker	nie	gelegentlich	regelmäßig
V-5	Im Umgang mit Kunden, bei denen ein Verdacht besteht, wird das Tipping-off-Verbot (§ 47 GwG) beachtet: keine Hinweise auf laufende Prüfungen, bei unvermeidbarem Kundenkontakt vorherige Rücksprache mit dem Geldwäschebeauftragten.			

Transforgespräch geführt am: _____

Wesentliche Beobachtungen: _____

Vereinbarte nächste Schritte: _____

Trainer-Hinweis: Das Beobachtungsformular unmittelbar nach dem Seminar mit kurzer mündlicher Einweisung an die Führungskraft übergeben. V-1 und V-2 sind anhand der Akten- und Systemdokumentation direkt überprüfbar; V-3 und V-4 über Rücksprache mit dem Geldwäschebeauftragten; V-5 ist im alltäglichen Kundenumgang beobachtbar und kann im Feedbackgespräch erfragt werden. Befunde fließen in das Mitarbeitergespräch ein (Kirkpatrick, 1994^{Q006}, Level 3).

ABSCHNITT

Anhang A: Musterlösungen & Trainer-Hinweise

Diese Inhalte gehören zu den Arbeitsblättern der Teilnehmerunterlagen (Sektion 4), werden dort aber herausgefiltert – sie stehen nur im Trainerhandbuch zur Verfügung.

AB-1 MUSTERLÖSUNG (TRAINER-VERSION)

Einheitenprüfung:

Georg Muster hält über die Muster Holding GmbH mittelbar 100 % an Muster Transport GmbH und Muster Logistik GmbH sowie mittelbar 40 % an Muster Spedition GmbH. Bei Muster Spedition GmbH hält Sandra Muster direkt 60 %. Da Georg Muster beherrschenden Einfluss auf die Holding ausübt und die Speditions-GmbH wirtschaftlich von der Logistik-GmbH abhängt (80 % Umsatzanteil), ist die gesamte Gruppe einzubeziehen. **Sandra Muster** hält direkt 60 % der Speditions-GmbH und übt damit selbst **Beherrschung** über diese Gesellschaft aus (§ 19 Abs. 2 KWG, Beherrschungstatbestand); als beherrschende natürliche Person ist sie deshalb – nicht „mit Vorbehalt“, sondern regelhaft – in die Einheit einzubeziehen. Die Speditions-GmbH steht damit unter zwei Einbeziehungsgründen: Beherrschung durch Sandra Muster und wirtschaftliche Abhängigkeit von der Logistik-GmbH.

Gesellschaft/Person	Einbeziehen	Begründung
Georg Muster (persönlich)	Ja	Kontrollausübender; Letztbeherrschender
Muster Holding GmbH	Ja	100 % von Georg Muster beherrscht; Kontrollkette
Muster Transport GmbH	Ja	100 % Tochter der Holding (mittelbar 100 % Georg Muster)
Muster Logistik GmbH	Ja	75 % Tochter der Holding (mittelbar 75 % Georg Muster)
Muster Spedition GmbH	Ja	40 % Holding + wirtschaftliche Abhängigkeit (80 % Umsatz Logistik)
Sandra Muster	Ja	Hält direkt 60 % der Muster Spedition → Beherrschung (§ 19 Abs. 2 KWG); als beherrschende natürliche Person einzubeziehen

Gesamtengagement der Einheit: $750 + 400 + 200 = 1.350 \text{ TEUR}$

Kernbefund für Trainer: Der Fall zeigt zwei Einbeziehungsgründe nebeneinander: (1)

Beherrschung – Sandra Muster ist mit 60 % beherrschende Gesellschafterin der Speditions-GmbH und damit klar einzubeziehen; (2) **wirtschaftliche Abhängigkeit** – die Speditions-GmbH hängt zu 80 % von der Logistik-GmbH ab, was sie zusätzlich an die Holding-Gruppe bindet. Lehrpunkte: Einheitenbildung kann auch bei formaler Beteiligung < 50 % greifen (über die wirtschaftliche

Abhängigkeit). Die Assistenz erkennt und strukturiert beides; die verbindliche rechtliche Beurteilung schließt die Marktfolge ab.

Trainer-Hinweis: Die korrekte Einheitenbildung liegt letztlich bei der Marktfolge/Compliance. Die Assistenz soll erkennen, dass die Holding-Struktur und die wirtschaftliche Abhängigkeit der Speditions-GmbH kritisch sind – nicht selbst entscheiden. Den Teilnehmern klarmachen: Die Assistenz liefert die Struktur und markiert offene Fragen; die Marktfolge schließt die rechtliche Beurteilung ab. Zahlenbeispiel: Gesamtengagement 1.350 TEUR ist für viele VR-Banken Süddeutschlands bereits im Bereich der Großkreditprüfung relevant.

AB-2 MUSTERLÖSUNG (TRAINER-VERSION)

Wirtschaftlich Berechtigter Muster Transport GmbH:

Direkt beteiligt: Muster Holding GmbH (100 %).

Durchgerechnet: Georg Muster hält 100 % der Holding → $100 \% \times 100 \% = 100 \%$ Beteiligung an Muster Transport GmbH.

Sandra Muster hat keine Beteiligung an der Transport GmbH (nur an der Speditions-GmbH direkt).

Wirtschaftlich Berechtigter: **Georg Muster** (> 25 % direkt/mittelbar, kein Zweifel).

Transparenzregister-Abgleich ist durchzuführen und zu dokumentieren.

Trainer-Hinweis: Betonen: In einer zweistufigen Kette (natürliche Person → Holding → GmbH) ist die Rechnung simpel, weil Georg Muster 100 % hält. In der Praxis sind Ketten komplexer (z. B. $70 \% \times 60 \% = 42 \%$ – immer noch > 25 %). Den Taschenrechner bereithalten. Auf den fiktiven wB eingehen: Wäre Georg Muster mit < 25 % beteiligt und kein anderer Mehrheitsgesellschafter ermittelbar, wäre der Geschäftsführer als fiktiver wB einzutragen – mit klarer Dokumentation „kein wirtschaftlich Berechtigter ermittelbar“.

AB-4 MUSTERLÖSUNG (TRAINER-VERSION)

Szenario A:

Verdachtsmoment: Ja. Fünf Bareinzahlungen à 9.900 EUR in drei Tagen ist ein klassisches Muster des Strukturierens (Smurfing): Beträge knapp unter 10.000 EUR werden bewusst gestückelt, um Schwellen zu umgehen. Hintergrund: Bei Bartransaktionen ab **10.000 EUR** greifen besondere Identifizierungs-/Sorgfaltspflichten (§ 10 Abs. 3 GwG^{Q212}; vgl. BaFin AuA^{Q214}) – das Stückeln knapp darunter ist genau das Umgehungsmuster der Platzierungsphase. Die Erklärung „Barkunden“ ist nicht per se falsch, macht das Signal aber nicht unerheblich. Nächster Schritt: Vorgang dokumentieren, nichts ändern, unverzüglich Geldwäschebeauftragten informieren. Den Kunden ansprechen: Nein – Tipping-off-Verbot nach § 47 GwG.

Szenario B:

Verdachtsmoment: Ja. Schnell wechselnde Eigentümerstruktur nach Kreditvergabe – insbesondere Übertragung auf eine intransparente ausländische Gesellschaft – ist ein klassischer Hinweis auf Verschleierung des wahren wirtschaftlich Berechtigten. Stammdaten dürfen nicht sofort ohne Rücksprache geändert werden; zuerst Geldwäschebeauftragten informieren.

Trainer-Hinweis: Szenario A trifft auf „Bauchgefühl ja, aber der Kunde wirkt nett und vertrauenswürdig“. Genau da liegt die Gefahr: GwG-Pflichten sind nicht ermessensabhängig. Wenn das Muster stimmt, muss gemeldet werden. Szenario B ist ein Lehrfall für Post-Lending-Geldwäsche: Der Kredit ist raus, jetzt soll die Spur verwischt werden. Pointe: Die Assistenz muss Stammdatenänderungen nicht eigenständig blockieren, aber sie darf sie nicht einfach durchführen, wenn ein Verdacht besteht – Rücksprache ist Pflicht.